

**ORDER CANCELLING GENERAL ELECTION**

**BARTON SPRINGS/EDWARDS AQUIFER CONSERVATION DISTRICT'S ORDER  
DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES FOR DIRECTOR PRECINCTS ONE (1),  
THREE (3), AND FOUR (4) ELECTED; CANCELLING NOVEMBER 5, 2024 GENERAL  
ELECTION IN SINGLE MEMBER DISTRICT PRECINCTS ONE (1), THREE (3) AND  
FOUR (4); REPEALING CONFLICTING ORDERS; AND PROVIDING FOR OTHER  
MATTERS IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION**

**WHEREAS**, the Board of Directors ("Board") of the Barton Springs/Edwards Aquifer Conservation District ("District or "BSEACD") on August 8, 2024, adopted an order calling a general election to be held on November 5, 2024 (the "Election"), for the purpose of electing directors from Precinct numbers one (1), three (3), and four (4);

**WHEREAS**, Texas Election Code Sections 144.005 and 144.006, establish deadlines for filing applications for a place on the ballot and for receiving declarations of write-in candidacy for the Election which have now expired; and

**WHEREAS**, Hannah Riggs , the District's duly designated Custodian of Records and Agent to the Board Secretary ("Agent"), in the Election has certified in writing to the Board that Jon Cradit is the sole candidate for election to the Director position of Precinct 1 in the General Election, Lily Lucas is the sole candidate for election to the Director position of Precinct 3, and Christy Williams is the sole candidate for election to the Director position of Precinct 4 in the General Election; and

**WHEREAS**, the Board hereby finds and determines that the candidates whose names are to appear on the ballot in said election for Director are unopposed, there are no declared write-in candidates, and no propositions are to appear on the ballot for said Election; and

**WHEREAS**, Texas Election Code, Chapter 2, Subchapter C, authorizes the Board, upon receipt of certification that candidates for an election are unopposed, to declare the unopposed candidates to be elected and, further authorizes the Board to cancel that part of the General Election.

**NOW, THEREFORE, IT IS ACCORDINGLY FOUND, DECLARED, AND ORDERED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE BARTON SPRINGS/ EDWARDS AQUIFER CONSERVATION DISTRICT THAT:**

**SECTION 1.** The facts and matters set forth in the preamble of this Order are hereby found to be true and correct.

**SECTION 2.** In accordance with Texas Election Code Section 2.053(a), the following unopposed candidates in the General Election in Precincts one (1), three (3), and four (4) are hereby declared duly elected to the respective office shown and shall be issued a certificate of election following the date on which the Election for Directors was to have been held:

- Director Precinct 1, Jon Cradit \_\_\_\_\_
- Director Precinct 3, Lily Lucas
- Director Precinct 4, Christy Williams

**SECTION 3.** Pursuant to Texas Election Code Section 2.053(b), the General Election ordered by the Board for November 5, 2024, shall not be held and is hereby canceled and the District's Agent is hereby directed to cause a copy of this Order to be posted on Election Day at all polling places that would have been used in such Election. The District's Agent is hereby authorized to take any further actions authorized by or necessary under the Texas Election Code or other law to cancel the November 5, 2024 General Election for the District.

**SECTION 4.** Should any section, paragraph, sentence, clause, phrase, or word of this Order be declared unconstitutional or invalid for any purpose by a court of competent jurisdiction, the remainder of this Order shall not be affected thereby, and to this end the provisions of this Order are declared to be severable.

**SECTION 5.** It is hereby found and determined that the meeting at which this Order was passed was open to the public as required by Section 551.001 *et seq.*, Texas Government Code, and that advance public notice of the time, place, and purpose of said meeting was given. The Governor has suspended and modified certain open meeting requirements pursuant to his disaster declaration. These changes include allowing the District to establish procedures for telephonic or video-conferenced meetings that are accessible to the public.

**SECTION 6.** This Order shall take effect immediately upon its passage.

**PASSED AND APPROVED THIS 12 DAY OF SEPTEMBER, 2024.**

**BARTON SPRINGS/EDWARDS  
AQUIFER CONSERVATION DISTRICT**

Signed by:  
  
B33BA06857B24F4...  
\_\_\_\_\_  
President, Board of Directors

**ATTEST:**

Signed by:  
  
8F67ECDE15AD4AB...  
\_\_\_\_\_  
Secretary, Board of Directors

[SEAL]

## **ORDEN PARA CANCELAR LA ELECCIÓN GENERAL**

**ORDEN DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL ACUÍFERO BARTON SPRINGS Y EDWARDS EN LA QUE SE DECLARAN LOS CANDIDATOS ÚNICOS PARA DIRECTORES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNO (1), TRES (3), Y CUATRO (4) ELEGIDOS; SE CANCELA LA ELECCIÓN GENERAL DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LOS DISTRITOS ELECTORALES UNO (1), TRES (3), Y CUATRO (4) CON UN SOLO CANDIDATO; SE REVOCAN ÓRDENES CONFLICTIVAS; Y SE DISPONEN OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CANCELACIÓN**

**CONSIDERANDO QUE**, el octavo de Agosto de 2024 la Junta de Directores (“Junta”) del Distrito de Conservación del Acuífero Barton Springs y Edwards (Barton Springs/Edwards Aquifer Conservation District, el “Distrito” o “BSEACD”) aprobó una orden en la que se convocaba una elección general a celebrarse el 5 de noviembre de 2024 (la “Elección”), con el propósito de elegir a los directores de distrito de los distritos electorales números (1), tres (3), y cuatro (4);

**CONSIDERANDO QUE**, las Secciones 144.005 y 144.006 del Código Electoral de Texas, establecen fechas límite para la presentación de solicitudes de un lugar en la boleta y para recibir las declaraciones de los candidatos agregados por escrito a incluir en la Elección, que ahora han vencido;

**CONSIDERANDO QUE**, Hannah Riggs, la debidamente nombrada por el Distrito como Encargada de los Registros y Agente ante la Secretaría de la Junta (“Agente”) para la Elección, ha certificado por escrito ante la Junta que Jon Cradit es la única candidato para el puesto de Director del Distrito Electoral 1 en la Elección General, Lily Lucas es la única candidata para el puesto de Director del Distrito Electoral 3 en la Elección General, y que Christy Williams es el único candidata para el puesto de Director del Distrito Electoral 4 en la Elección General;

**CONSIDERANDO QUE**, por medio de la presente la Junta considera y determina que los candidatos cuyos nombres deben aparecer en la boleta de dicha elección para Director son únicos, que no hay candidatos agregados por escrito declarados y que no aparecerán proposiciones en la boleta de dicha Elección; y

**CONSIDERANDO QUE**, el Subcapítulo C del Capítulo 2 del Código Electoral de Texas autoriza que la Junta, al recibo de la certificación que indica que los candidatos de una elección son únicos, declare que se elijan a los candidatos únicos, y además autoriza a la Junta a cancelar esa porción de la Elección General.

**POR LO TANTO, LA JUNTA DE DIRECTORES DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL ACUÍFERO BARTON SPRINGS Y EDWARDS DETERMINA, DECLARA Y ORDENA QUE:**

**SECCIÓN 1.** Por medio de la presente se declara que los hechos y asuntos establecidos en el preámbulo de esta Orden son verídicos y correctos.

**SECCIÓN 2.** En virtud de la Sección 2.053(a) del Código Electoral de Texas, por medio de la presente se declara que los siguientes candidatos únicos de los Distritos Electorales uno (1), tres (3), y cuatro (4) de la Elección General son debidamente elegidos para los puestos respectivos indicados, y se emitirá un certificado de elección después de la fecha en la que se iba a celebrar la elección de directores:

- Directora del Distrito Electoral 1, Jon Cradit
- Director del Distrito Electoral 3, Lily Lucas
- Director del Distrito Electoral 4, Christy Williams

**SECCIÓN 3.** En virtud de la Sección 2.053(b) del Código Electoral de Texas, la Elección General que se refiere a los directores de los distritos electorales uno (1), tres (3), y cuatro (4) que la Junta ordenó celebrarse el 5 de noviembre de 2024, no se celebrará, y por medio de la presente se cancela y se instruye a la Agente del Distrito que el día de la elección publique una copia de esta Orden en todos los lugares de votación que se hubieran usado para tal Elección. Por medio de la presente se autoriza a la Agente del Distrito a emprender cualquier medida adicional autorizada por el Código Electoral de Texas o por otra ley, o requerida en virtud de estos, para cancelar la Elección General del Distrito del 5 de noviembre de 2024.

**SECCIÓN 4.** Si un tribunal de jurisdicción competente declara inconstitucional o inválido cualquier sección, párrafo, oración, cláusula, frase o palabra de esta Orden, el resto de esta Orden no se verá afectada por esto, y con este propósito se declara que las disposiciones de esta Orden son separables.

**SECCIÓN 5.** Por medio de la presente se considera y determina que la reunión en la que se aprobó esta Orden estuvo abierta al público, como lo dispone la Sección 551.001 y *siguientes* del Código Gubernamental de Texas, y que se notificó con anticipación al público la hora, el lugar y el propósito de dicha reunión. El gobernador ha suspendido y modificado ciertos requisitos de reuniones abiertas de conformidad con su declaración de desastre. Estos cambios incluyen permitir que el Distrito establezca procedimientos para reuniones telefónicas o por videoconferencia que sean accesibles al público.

**SECCIÓN 6.** Esta Orden entrará en vigencia inmediatamente después de su

aprobación. **APROBADA Y CONFIRMADA ESTE DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE**

**2024.**

**DISTRITO DE CONSERVACIÓN DEL  
ACUÍFERO BARTON SPRINGS Y EDWARDS**

Signed by:  
  
B33BA06857B24F4...  
Presidente de la Junta de Directores

**DOY FE:**

Signed by:  
  
8F67ECDE15AD4AB...  
Secretario de la Junta de Directores

[SELLO]